



Resolución Directoral N° 00001516026

Tocache, 21 ABR. 2026

VISTO, Memorando N° XXXX-2026-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha XXX de abril del 2026, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial. N° 00009-2023-0-2209-JM-LA-01, a favor de **SOCIMO HERRERA MELENDEZ** identificado con DNI N° 06753801, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Treinta y cuatro (34) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

El Artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Perú consagra la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la prohibición de que cualquier autoridad interfiera en los procesos judiciales o deje sin efecto resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa juzgada. Esto asegura que los jueces puedan dictar sus resoluciones sin presiones externas, garantizando la firmeza de las decisiones judiciales y la inmutabilidad de los procedimientos concluidos.

Que, con Resolución Directoral N° 000141 de fecha 26 de julio de 2016, se reconoce el pago de los devengados e intereses generados desde el 01 de julio de 1994, en aplicación del Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, a favor del servidor **SOCIMO HERRERA MELENDEZ**, en su condición de personal administrativo que labora en la jurisdicción de la UGEL - Tocache, el mismo que asciende al monto total de **Sesenta y seis mil quinientos seis y 40/100 soles (S/ 66,506.40)**.

Con fecha 26 de julio de 2016 se ha emitido el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 000141-2016, que declara procedente la petición formulada por los trabajadores de la Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga — Tocache, quienes solicitan la aplicación inmediata del Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-1994-PCM, incluyendo el cálculo de los devengados e intereses generados desde el 01 de julio de 1994. En el caso **SOCIMO HERRERA MELENDEZ** le reconoce la suma de **Sesenta y seis mil quinientos seis y 40/100 soles (S/ 66,506.40)**; Con R.D. N° 0501-20016 de fecha 29 de noviembre del 2016, se reconoce el pago por amortización por un monto de S/. 7,572.95, con R.D. N° 0532-2016 de fecha 30 de diciembre del 2016, se reconoce el pago de la segunda amortización por un monto de S/ 11,881.66, y con R.D. N° 040-2017 de fecha 02 de febrero del 2017 se reconoce el pago de la tercera amortización por un monto de S/. 5,620.64, la amortización asciende a un total de S/. 25,093.25, quedando pendiente el saldo de S/. 41,413.15 Dicha información se encuentra registrado en el Sistema Único de Planillas.



Resolución Directoral N° 000015162026



Que, por mandato Judicial materia **CCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00009-2023-0-2209-JM-CI-01**; contenida en la **Resolución judicial N° 13 de fecha 22 de enero 2025**, emitido por el Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por el demandante; **Sócimo Herrera Meléndez Ordena que se cumpla con cancelar al actor el importe de Cuarenta y un mil cuatrocientos trece y 15/100 soles (S/ 41,413.15)**; la resolución N° 16 de fecha 29 de abril del 2025, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la **Resolución judicial N° 13 de fecha 22 de enero 2025**, ORDENO que la demandada cumpla con ejecutar el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 000141-2016 de fecha 26 de julio de 2016, que reconoce al demandante Socimo Herrera Meléndez la cantidad de S/.66,506.40 soles, por concepto del beneficio contemplado en el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-1994PCM. ORDENO que la demandada cumpla con cancelar al actor **Socimo Herrera Meléndez** el importe de S/.41,413.15 soles, correspondiente al saldo pendiente de pago, del monto total reconocido a su favor en aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-1994-PCM, en virtud a la Resolución Directoral N° 000141-2016. Se ordena el pago de intereses legales computado desde el momento del incumplimiento

Que, con Nota Informativa N° 012-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 16 de enero del 2026, en la que recomienda Autorizar Proyectar la Resolución Administrativa reconociendo el monto pendiente de pago reconociendo el monto pendiente de pago, previo informe de la Oficina de Planillas, descontando los abonos realizados después de la demanda interpuesta por el servidor **SOCIMO HERRERA MELENDEZ** le reconoce la suma de **Sesenta y seis mil quinientos seis y 40/100 soles (S/ 66,506.40)**.

Que, con Informe N° 0019-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/PLANILLAS, de fecha 10 de febrero del 2026, informa al Área de Recursos Humanos, el sinceramiento del saldo pendiente a pagar a favor del servidor **Sócimo Herrera Meléndez**, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, indicando que, con **Resolución Directoral N° 0501-2016**, de fecha 29 de noviembre del 2016, **Resolución Directoral N° 0532-2016**, de fecha 30 de diciembre del 2016, **Resolución Directoral N° 00040-2017**, de fecha 02 de febrero del 2017, se ha venido amortizando en parte la deuda reconocida a favor del accionante que asciende al pago de **Veinticinco mil noventa y tres con 25/100 soles (S/ 25,093.25)**, quedando pendiente el saldo de **Cuarenta y un mil cuatrocientos trece con 15/100 soles (S/41,413.15)**,

Que, con Informe N° 057-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 11 de febrero del 2026, traslada Informe y precedentes a la Oficina de



Resolución Directoral N° 000015162026

administración, de la UGEL - Tocache, respecto al sinceramiento del saldo pendiente a pagar al servidor **Sócimo Herrera Meléndez**, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial dispuesto en el Art.1º del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Memorando N° 0359-2026-GRSM-DRE/UGEL - T/D, de fecha 6 de abril del 2026, que Autoriza Proyectar Resolución, para el reconocimiento del saldo a pagar por la suma de **Cuarenta y un mil cuatrocientos trece y 15/100 soles (S/ 41,413.15)**; a favor de la servidora **Sócimo Herrera Meléndez**, identificada con DNI N° **06753801**, según mandato judicial, por concepto de devengados e intereses de la bonificación especial en aplicación del artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

De acuerdo con la Ley N° 30137 - Ley que Establece Criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en cosa juzgada, y la sexagésima novena (69ª) disposición complementaria final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, debe ser la norma que regule el cumplimiento de estos criterios en el año fiscal 2026.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER, el monto pendiente de pago de **Cuarenta y un mil cuatrocientos trece y 15/100 soles (S/ 41,413.15)**; saldo pendiente del monto total de **Sesenta y seis mil quinientos seis y 40/100 soles (S/ 66,506.40)**, en cumplimiento al mandato judicial, contenida en la Resolución N° 19, de fecha 19 de noviembre del 2025, obrante en el Expediente N° N° 00009-2023-0-2209-JM-LA-01, a favor del servidor **SOCIMO HERRERA MELENDEZ.**, identificado con N° **06753801**, personal administrativo que labora en la Jurisdicción de la UGEL Tocache, en virtud a la Resolución Directoral N° **000141-2016** de fecha 26 de julio de 2016, por concepto de devengados e intereses liquidados computado desde el momento del incumplimiento hasta la fecha del pago efectivo, en aplicación del Artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137, Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Resolución Directoral Nº 00001516 2026



ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

